Anexo II

Guion-resumen

1. **El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gastos**
   - 1.1. Órganos competentes
   - 1.2. Fases del procedimiento y documentos contables
   - 1.3. La función interventora en el procedimiento de gasto
2. **Los gastos plurianuales**
3. **La ordenación del pago: concepto y competencia**
   - 3.1. Régimen jurídico
   - 3.2. Procedimiento
   - 3.3. La realización del pago: modos y perceptores
4. **La función interventora**
5. **El control financiero permanente**
6. **Auditoría pública**
7. **El control externo del Tribunal de Cuentas**

1. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gastos

Es la serie de actos y controles a través de los cuales se realiza el gasto público. Se divide en dos etapas claramente diferenciadas:

- **Ordenación del gasto** que es el conjunto de actos encaminados al reconocimiento de la obligación con cargo al presupuesto.
- Ordenación del pago que tiene por objeto liberar a la Administración de la obligación previamente reconocida mediante una salida material o virtual de fondos del Tesoro Público.

Los expedientes que impliquen un gasto para la Administración, además de respetar la normativa que le sea de aplicación, es necesario que respeten el procedimiento particular de gasto público previsto en la LGP y disposiciones de desarrollo.

1.1. Órganos competentes

Estado	- Corresponde a las **personas titular de los Ministerios y a las personas titulares de los demás órganos del Estado** con dotaciones diferenciadas en los PGE aprobar y comprometer los gastos propios de sus presupuestos, salvo los casos reservados por la Ley a la competencia del Consejo de Ministros, así como **reconocer las obligaciones** económicas correspondientes, **e interesar** del Ordenador general de pagos del Estado (***Dirección General del Tesoro y Política Financiera***) la realización de los correspondientes pagos. - Asimismo, corresponderá a las personas titular de los Ministerios, fijar los límites por debajo de los cuales las citadas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a las personas titular de las Secretarías de Estado y Subsecretarías del departamento.
Organismos Autónomos	Con la misma salvedad legal, compete a los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y a los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo la aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones.
Seguridad Social	Compete a los directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la aprobación y el compromiso del gasto y el reconocimiento de la obligación, e interesar del Ordenador general de Pagos de la Seguridad Social la realización de los correspondientes pagos.

PRECISIONES	- Las facultades a que se refieren los anteriores números podrán desconcentrarse mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, o ser objeto de delegación en los términos establecidos reglamentariamente. - Se necesita **autorización previa** del Consejo de Ministros: • **Contratos administrativos**, cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 12 millones euros, los contratos de carácter plurianual cuando se modifiquen los porcentajes o el numero de anualidades previstos en el art. 47 LGP y los arrendamientos financieros o con opción de compra de duración superior a 4 años. • **Subvenciones** que superen los 12 millones de euros. - Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, competentes para la suscripción de convenios de colaboración o contratos-programa con otras AA.PP. o con entidades públicas o privadas, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que de aquellos se derive, sea superior a 12 millones de euros. - Esto no resultará de aplicación a los convenios que formalicen los compromisos financieros de créditos gestionados por las CC.AA. de conformidad con el art. 86 de esta Ley. Asimismo, las modificaciones de convenios de colaboración o contratos-programa autorizados por el Consejo de Ministros conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, requerirán la autorización del mismo órgano cuando impliquen una alteración del importe global del gasto o del concreto destino del mismo o, en su caso, de los calendarios que se hubiesen establecido para la amortización o devolución de activos financieros. - También requerirán la previa autorización del Consejo de Ministros a que hace referencia el presente artículo aquellos acuerdos que tengan por objeto la resolución de convenios de colaboración o contratos-programa cuya suscripción o modificación hubiera sido autorizada por dicho órgano conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, con independencia del momento en que dichos negocios jurídicos hubieran sido suscritos. La autorización del Consejo de Ministros implicará la aprobación del gasto que se derive del convenio o contrato-programa. Con carácter previo a la suscripción de cualquier convenio o contrato-programa se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las obligaciones a adquirir, y en el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución por anualidades. En los supuestos en que, conforme a los párrafos anteriores, resulte preceptiva la autorización del Consejo de Ministros, la tramitación del expediente de gasto se llevará a cabo antes de la elevación del asunto a dicho órgano.

1.2. Fases del procedimiento y documentos contables

Fase	Descripción	Documentos contables
Créditos presupuestarios	— Aunque la existencia de crédito no forma parte del procedimiento de gasto si constituye un requisito necesario para la validez del mismo. Por tal motivo se detallan aquí los documentos contables que afectan a los créditos presupuestarios (MC y RC). — Los créditos iniciales se incrementan o disminuyen por medio de las modificaciones presupuestaria que una vez aprobadas se contabilizan mediante documento MC dando lugar a los créditos definitivos. — Sobre los créditos presupuestario se efectúan retenciones de crédito para expedientes de gasto, para no disponibilidad, para transferencias.	— **MC:** para contabilizar las modificaciones presupuestarias. • Los autoriza la Dirección General de Presupuestos (DGP). — **RC:** para contabilizar retenciones de crédito: • ***RC** para transferencias (los autoriza la Oficina Presupuestaria); **RC** de no disponibilidad (los autoriza la DGP); **RC** para retener y certificar existencia de crédito en expedientes de gasto; **RC** para bajas y anulaciones; **RC** de retención de crédito del 10% de la adjudicación: **RC** del 1% cultural; **RC** de ejercicios posteriores (estos se autorizan por los responsables del órgano que tenga encomendada la gestión de los créditos y los expedidos de oficio por los Jefes de Contabilidad).* • En los expedientes de tramitación anticipada: ***RC** de retención de créditos; **RC** de retención de crédito de 10% de la adjudicación y **RC** de retención 1% cultural.*
Aprobación o autorización	— La **aprobación** es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social (art. 74 LGP). — Es un acto interno de la Administración, no implica relación con terceros pero plasma la voluntad de la Administración y pone en marcha el proceso de gasto.	— **A de ejercicio corriente**: para registrar las autorizaciones de gasto con cargo al presupuesto actual. — **A de tramitación anticipada**: para registrar las autorizaciones de gasto en expedientes de trámite anticipado. — **A de ejercicios posteriores**: para registrar las autorizaciones de gastos plurianuales.

FASE	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS CONTABLES
COMPROMISO	— El **compromiso** es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas (art. 74 LGP). La realización del gasto deja de ser un acto interno de la Administración y el crédito está dispuesto para con un tercero.	— **D de ejercicio corriente**: para registrar los compromisos de gasto con cargo al presupuesto actual. — **D de ejercicios posteriores**: para registrar los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. — **D de tramitación anticipada**.
RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	- El **reconocimiento de la obligación** es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. - El reconocimiento de obligaciones con cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto (lo que se denomina el servicio hecho) (art. 74 LGP).	- Se registra mediante el documento "**OK**". - Excepcionalmente, en el ámbito de la gestión de la Deuda del Estado, podrá contabilizarse por separado el reconocimiento y la propuesta de pago, utilizándose los documentos: • "**O**" de reconocimiento de obligaciones sin propuesta de pago. • "**K**" de propuesta de pago. - Conviene recordar que en contratos administrativos cuando se expide alguna certificación anticipada es necesario registrar el hecho mediante un documento "**CA**".
PROPUESTA DE PAGO	- Acto administrativo por el que la autoridad que ha reconocido una deuda a favor de un tercero propone al órgano competente para realizar los pagos la realización de los mismos. El órgano competente para realizar los pagos en el Estado es la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.	

Fase	Descripción	Documentos contables
Acumulación de fases	- Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas (art. 74 LGP). - La acumulación produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.	La acumulación de fases se registran mediante los siguientes documentos contables mixtos: - **AD.** - **ADOK.** - **OK.**
Anulación	Acto por el que la autoridad competente acuerda anular total o parcialmente alguna o algunas de las fases del procedimiento de gasto.	Las anulaciones se registran mediante documentos "inversos", "negativos" o "barrados" que se identifican con el documento seguido de "/": **A/, D/ O/, K/, AD/, OK/, ADOK/**
Prescripción y modificación de obligaciones		- **MD** para registrar modificaciones y rectificaciones de las obligaciones reconocidas pendientes de proponer. - **PR** para registrar la prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer.
El documento "**Anexo Seguimiento Fondos Unión Europea**" se utilizará para hacer el seguimiento de los gastos presupuestarios financiados con Fondos de la UE.		

1.3. La función interventora en el procedimiento de gasto

Concepto	— La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. — *No obstante, la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público se podrá sustituir reglamentariamente por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en los actos de ordenación del pago y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos.*
Ámbito	La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Administración del Estado y sus interventores delegados respecto de los actos realizados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

CARACTERÍSTICAS	**CONTROL INTERNO, PREVENTIVO Y DE LEGALIDAD**	— Tiene carácter interno y preventivo y su objeto es garantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los fondos públicos. Su actuación condiciona pues, el procedimiento administrativo.
	SE CENTRA EN LOS ACTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO	— La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores. — La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión. — La intervención formal de la ordenación del pago. — La intervención material del pago.
	TIENE DOS MODALIDADES	**INTERVENCIÓN FORMAL** — La Intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. **INTERVENCIÓN MATERIAL** — En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos. Es necesario invitar a la Intervención para las recepciones cuyo importe sea igual o superior a 50.000 euros, IVA excluido.
	TIENE CARÁCTER CONTRADICTORIO	— Sin perjuicio del carácter suspensivo que pueden tener los reparos, las opiniones de la Intervención respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por el Consejo de Ministros.
	EXPEDIENTES NO SUJETOS A FISCALIZACIÓN PREVIA	— No estarán sometidos a la fiscalización previa: • los contratos menores así como los asimilados a estos en virtud de la legislación contractual; • los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones; • los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el artículo 78 de esta Ley; • los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la disposición adicional novena de esta Ley;

Características	**Expedientes no sujetos a fiscalización previa**	• las subvenciones con asignación nominativa. • los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. • los gastos correspondientes a las actuaciones objeto del régimen excepcional de emergencia regulado en el art. 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La no sujeción no comprende la fiscalización previa de la orden de pago a justificar, en el supuesto de que se libren fondos con este carácter para atender los gastos de emergencia. • tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero.
	Plazos	**Diez días** a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a **cinco días** cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen de fiscalización limitada o de requisitos básicos.

2. Los gastos plurianuales

Concepto
Los gastos plurianuales son aquellos que autorizados y/o comprometidos en un ejercicio presupuestario, originan gastos en presupuestos futuros, ya que su realización se extiende durante un periodo de tiempo superior a la vigencia de los respectivos Presupuestos Generales del Estado. Los gastos plurianuales se canalizan a través de expedientes de gasto en los que se tramitan las fases de autorización del gasto (**A**) y compromiso (**D**) en un ejercicio y su cumplimiento y consiguientemente el reconocimiento de la obligación (**OK**) y el pago tiene lugar total o parcialmente en ejercicios futuros.

CONDICIONES

Tal como prevé el art. 47 LGP, podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y no superen las anualidades y los límites fijados seguidamente:

— **ANUALIDADES**: el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a **cuatro**.

— **LÍMITES PORCENTUALES**: el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al **crédito inicial** a que corresponda la operación los siguientes porcentajes:

- En el ejercicio inmediato siguiente, el **70%.**
- En el segundo ejercicio, el **60%**.
- En los ejercicios tercero y cuarto, el **50%.**
- En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total de precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación, en el momento en que este se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o el siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computan a efectos de los límites porcentuales.

— **EXCEPCIONES A LAS LIMITACIONES**: las anteriores limitaciones no serán de aplicación:

- A los compromisos derivados de la **carga financiera de la deuda.**
- De los **arrendamientos de inmuebles,** incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

— **MODIFICACIÓN DE PORCENTAJES Y ANUALIDADES**: el Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los arts. 28 y 29 de la LGP (escenario plurianual y objetivo de estabilidad).

— **ESPECIFICACIÓN EN LOS ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABILIZACIÓN**: los compromisos de gasto de carácter plurianual se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización separada.

— No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el art. 22.2.a) LGS.

En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación a que se refiere el art. 117.2 LCSP, de encargos a medios propios y de convenios, podrá ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, la formalización del encargo o la suscripción del convenio, aun cuando su ejecución, ya sea en una o en varias anualidades, deba iniciarse en ejercicios posteriores. En la tramitación anticipada de los expedientes correspondientes a los negocios jurídicos referidos en el párrafo anterior, así como de aquellos otros expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 de este artículo.

Por último habrá de tenerse en cuenta lo establecido en el art. 47.bis LGP, en relación con la modificación y resolución de compromisos de gastos plurianuales.

OBRAS EN PAGO APLAZADO Y ADQUISICIONES DE INMUEBLES

El procedimiento descrito anteriormente será de aplicación a los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total del precio.

Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de seis millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25% del precio, pudiendo distribuirse el resto en los cuatro ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales.



La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogada durante 2024 y 2025, establece que durante la vigencia de estos presupuestos los gastos de carácter plurianual derivados de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición no podrán superar las diez anualidades y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación el 100%.

El Gobierno podrá acordar la modificación del porcentaje anterior, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial, de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 47.3 LGP.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia indica que los compromisos de gasto de carácter plurianual que se contraigan con cargo a los créditos vinculados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se regirán por lo dispuesto en este artículo, no resultando de aplicación los límites y el número de anualidades previstos en el art. 47 LGP. Con cargo a estos créditos, se podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente.

El número de ejercicios posteriores a los que pueden aplicarse los gastos no será superior a tres, sin que se puedan extender más allá del ejercicio 2026. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito presupuestario a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio, el 60%, y en el tercero, el 50%.

El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, la persona titular del Ministerio competente en Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previos informes de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Los compromisos plurianuales que se adquieran están limitados por la programación plurianual de recursos presupuestarios que, conforme a la distribución temporal de cumplimiento de hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se precisen para la ejecución de las medidas en que participen los órganos gestores.

Los compromisos a que se refiere este artículo deberán ser objeto de contabilización separada.

Las anualidades a imputar al presupuesto corriente que correspondan al ejercicio que se inicia de compromisos de gasto de carácter plurianual contabilizados en años anteriores se imputarán a los créditos autorizados vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el presupuesto de dicho ejercicio.

Cuando en el citado presupuesto corriente no hubiera crédito suficiente para imputar dichas anualidades a los créditos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Departamento ministerial u Organismo, se seguirá el procedimiento previsto en el art. 47 bis y en la DA 19ª de la LGP.

3. La ordenación del pago: concepto y competencia

3.1. Régimen jurídico

— Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
— Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.

3.2. Procedimiento

Ordenación del pago: procedimiento
Delimitación
Con carácter general, los órganos que dicten los actos administrativos de reconocimiento de obligaciones propondrán el pago de las mismas a la **Dirección General del Tesoro y Política Financiera**, mediante la expedición de las oportunas propuestas de pago **(OK)**. Como excepción las propuestas de pago correspondientes a conceptos no presupuestarios y a devolución de ingresos podrán ser expedidas de oficio por los Jefes de las Oficinas de Contabilidad.
Expedición de propuestas de pago
En general, las propuestas de pago se expiden a favor de los acreedores directos que son las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas a favor de quienes fuesen contraídas las obligaciones o a favor de los cesionarios de las mismas. Como excepción, se expedirán a favor de agentes mediadores (Cajas pagadoras, Habilitaciones, Pagadurías) en los supuestos que seguidamente se indican: a) Pago de retribuciones del personal. b) Pago de prestaciones de clases pasivas. c) Pago a través del sistema de anticipo de caja fija. d) Pagos a justificar. e) Aquellos otros supuestos que se autoricen expresamente por la Dirección General del Tesoro.
Recepción de propuestas de pago
Una vez registradas en el Sistema las propuestas de pago, las distintas Oficinas de Contabilidad que integran el mismo transmitirán los datos de las propuestas a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, a través de los procedimientos y medios informáticas con que cuente el Sistema, de forma que en este proceso de transmisión, las propuestas de pago sean completadas con los datos que, contenidos en el Fichero Central de terceros, sean necesarios para que se pueda realizar adecuadamente el proceso de ordenación del pago. Una vez recibidas las propuestas de pago, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera procederá a ordenar su pago.

Del proceso de ordenación
Con carácter previo a la ordenación del pago se efectuarán las siguientes actuaciones: a) **Completar la propuesta** de pago con los datos que, contenidos en el Fichero Central de Terceros, Sean necesarios para que pueda realizarse adecuadamente su ordenación. b) **Validar los datos** relativos a la forma de pago de las propuestas para que sean conformes con los existentes en el Fichero Central de Terceros y con la normativa que le resulte de aplicación. c) **Validar la posible existencia de incidencias**. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera comprobará que las propuestas de pago se ajustan al Plan de disposición de fondos (Presupuesto monetario).
Gestión de incidencias
Si en el proceso de comprobaciones previo a la ordenación de los pagos se detectasen incidencias incorporadas al Fichero Central de Terceros, el Sistema retendrá las correspondientes propuestas de pago, al objeto de que, en función de la incidencia de que se trate, se determinen las actuaciones que procedan.

3.3. La realización del pago: modos y perceptores

Realización del pago: modos y receptores
Transferencia
El pago de las obligaciones a cargo de la Administración General del Estado se efectuará mediante **transferencia bancaria** contra la correspondiente cuenta del Tesoro en el Banco de España o en alguna Entidad de crédito debidamente autorizada. Los pagos mediante transferencia bancaria se harán de acuerdo con el siguiente **procedimiento**: — Todas la que se expidan a favor de agentes mediadores en el pago deberá ordenarse el abono de la transferencia bancaria a la cuenta que deban tener abierta en el Banco de España o, debidamente autorizada, fuera del mismo. — Las expedidas a favor de personas físicas, personas jurídicas privadas, entidades privadas sin personalidad jurídica y entidades y organismos públicos se abonarán en cuantas abiertas a nombre de los mencionados acreedores. — Los acreedores directos designarán un máximo de tres cuentas bancarias para su inclusión en el Fichero Central de Terceros. Este límite máximo podrá elevarse, previa solicitud de los interesados, por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. — No será preciso acreditar representación para la simple designación de cuentas receptoras de transferencias bancarias por los acreedores directos y agentes mediadores en el pago.
Cheque
El cheque tendrá carácter excepcional y se expedirá cuando por concurrir circunstancias que lo justifiquen y solo para el pago a personas físicas, lo autorice el Director General del Tesoro y Política Financiera. El cheque será nominativo y no a la orden.
Formalización
Se pagarán en formalización todas aquellas órdenes cuyo importe líquido sea cero, ya sea como consecuencia de embargos, retenciones, compensaciones de deudas o cualquier otra circunstancia que provoque la incorporación de descuentos por un importe igual al íntegro de la orden de pago.

DESCUENTOS EN PAGO
Los tributos que corresponda liquidar o retener sobre el principal de las órdenes de pago, así como cualesquiera otros descuentos que proceda incorporar a las mismas, se deducirán de su importe para su aplicación en formalización a los conceptos que en cada caso corresponda. Los efectos contables, presupuestarios y todos aquellos que procedan en relación con los descuentos incorporados a las órdenes de pago se producirán en el mismo momento del pago, sin que sea necesario expedir ningún otro documento justificativo para la aplicación de estos descuentos, sirviendo la propia orden de pago como justificación de dicha aplicación.

4. La función interventora

CONCEPTO	- La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. - No obstante, la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público se podrá sustituir reglamentariamente por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en los actos de ordenación del pago y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos.
ÁMBITO	- La función interventora se ejercerá por la IGAE y sus interventores delegados respecto de los actos realizados por la Administración General del Estado, sus OO.AA., y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. - El Consejo de Ministros, a propuesta de la IGAE, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente, en sustitución de la función interventora, respecto de toda la actividad del organismo o de algunas áreas de gestión, en aquellos organismos autónomos en los que la naturaleza de sus actividades lo justifique. - Cuando en los procedimientos de gestión que den lugar a los referidos actos, documentos y expedientes participen diversas Administraciones públicas, la función interventora se limitará a las actuaciones que se produzcan en la Administración del Estado (Estado, OO.AA. y Servicios Comunes de la Seguridad Social).

CARACTERÍSTICAS	**CONTROL INTERNO, PREVENTIVO Y DE LEGALIDAD**	- Tiene carácter interno y preventivo y su objeto es garantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los fondos públicos. Su actuación condiciona pues, el procedimiento administrativo.
	ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCEDIMIENTO	- La fiscalización previa de los actos que **reconozcan derechos** de contenido económico, **aprueben gastos, adquieran compromisos** de gasto, o acuerden **movimientos de fondos y valores**. - La intervención del **reconocimiento de las obligaciones** y de la comprobación de la inversión. - La intervención formal de la **ordenación del pago**. - La **intervención material** del pago.

Características *(continuación)*	**Dos modalidades**	**Intervención formal** - Verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. **Intervención material** - Se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
	Carácter contradictorio	- Sin perjuicio del carácter suspensivo que pueden tener los reparos, las opiniones de la Intervención respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por el Consejo de Ministros.

Fases de la función interventora	**La fiscalización previa**	**Concepto** Se entiende por **fiscalización previa** la facultad que compete a la Intervención de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. **Excepciones** - No estarán sometidos a la fiscalización previa: a) Los **contratos menores**, así como los asimilados a estos en virtud de la legislación contractual. b) Los gastos de **carácter periódico y** demás de **tracto sucesivo**, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. c) Los gastos **menores de 5.000 euros** cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de **anticipo de caja fija**, regulado en el art. 78 LGP. d) Los gastos correspondientes a la celebración de **procesos electorales**. e) Las subvenciones con **asignación nominativa**. f) **Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción** a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. g) Los gastos correspondientes a las actuaciones objeto del **régimen excepcional de emergencia** regulado en el art. 120.1 LCSP. La no sujeción no comprende la fiscalización previa de la orden de pago a justificar, en el supuesto de que se libren fondos con este carácter para atender los gastos de emergencia.

FASES DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA *(continuación)*	**LA FISCALIZACIÓN PREVIA** *(continuación)*	- Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los **gastos menores de 5.000 euros** que se realicen con **cargo a fondos librados a justificar**, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero. **FISCALIZACIÓN DE REQUISITOS BÁSICOS (FISCALIZACIÓN LIMITADA)** - El Consejo de Ministros, a propuesta de la IGAE podrá acordar, que la fiscalización e intervención previas a que se refiere el art. 150, se limiten a comprobar los extremos siguientes: a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual o, en su caso, de tramitación anticipada se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el art. 47 LGP. b) Que los gastos u obligaciones se proponen a órgano competente. c) La competencia del órgano de contratación, del concedente de la subvención, del que celebra el convenio o del que resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial y, en general, del que dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate. d) Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente. e) La existencia de autorización del Consejo de Ministros en los supuestos que, conforme a su normativa específica, lo exijan. f) La existencia de autorización de la persona titular del departamento ministerial o de la Secretaría de Estado correspondiente en los supuestos que, conforme a la normativa lo requieran. g) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el Consejo de Ministros a propuesta de la persona titular del Ministerio competente en Hacienda, e iniciativa de la IGAE. - En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a aquellos requisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar la objetividad y transparencia en las actuaciones públicas. - No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización previa respecto de gastos que deban ser aprobados por el Consejo de Ministros y el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de aquellos otros en los que el Consejo de Ministros no haya hecho uso de la facultad del art. 152.1 LGP. - En los términos que se determinen por resolución de la persona titular de la IGAE, podrá acordarse que la comprobación de los extremos objeto de verificación, tanto en régimen general como en régimen de requisitos básicos, se realice mediante validaciones efectuadas de modo automático, a través de las aplicaciones informáticas que dan soporte a los sistemas de control. - A efectos del art. 147.2 LGP, y por lo que respecta al control de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, la resolución a que hace referencia el párrafo anterior será de aplicación en lo no previsto en las normas específicas que regulen el control en dichas entidades y con las adaptaciones necesarias a las condiciones y particularidades del sistema de Seguridad Social que se establezcan por resolución de la persona titular de la IGAE a propuesta de la Intervención General de la Seguridad Social.

ADAMS

Fases de la función interventora *(continuación)*	**La fiscalización previa** *(continuación)*	**Recepción del expediente** La Intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes e informes preceptivos. Cuando el expediente deba ser dictaminado por el **Consejo de Estado**, la fiscalización, además de comprobar con anterioridad al dictamen los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad a dicho dictamen únicamente constatará su existencia material y su carácter favorable. **Plazos** Diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen de fiscalización limitada. **Conforme** Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia firmada, sin necesidad de motivarla. **Reparos** - Si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos **por escrito**, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio. - Cuando se aplique el **régimen general** de fiscalización e intervención previa, procederá la formulación del reparo que suspende el trámite del expediente en los casos siguientes: • Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado. • Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación. • Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor. • Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. • Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un tercero. - En el supuesto de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales, la Intervención podrá emitir informe favorable, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente. El órgano gestor remitirá a la Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos. De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente, se considerará formulado el correspondiente reparo. - En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el **régimen especial** de fiscalización e intervención previa de requisitos básicos, solo procederá la formulación de reparo que suspende el trámite del expediente cuando no se cumpla alguno de los extremos de necesaria comprobación. • Los interventores podrán formular las observaciones complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

FASES DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA *(continuación)*	**LA FISCALIZACIÓN PREVIA** *(continuación)*	**DISCREPANCIAS**
		- Cuando el reparo haya sido formulado por una Intervención Delegada, corresponderá a la IGAE resolverla. - Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará a la Intervención discrepancia, en el plazo de quince días. • La discrepancia deberá ser necesariamente motivada. - Cuando el reparo haya sido formulado por la Intervención General de la Defensa o por la Intervención General de la Seguridad Social o estas hayan confirmado el de una Intervención Delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá a la IGAE resolver la misma, siendo su resolución obligatoria para aquellas. - Cuando el reparo haya sido formulado por la IGAE o este centro directivo haya confirmado el de otra Intervención General o Delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá al **Consejo de Ministros** adoptar resolución definitiva. - La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la facultad de la Intervención para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación.
	INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS	**MODALIDADES**
		Formal Se realiza examinando la documentación del expediente para verificar que: - Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente. - Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. - En todo caso, en la documentación deberá constar: 1º Identificación del acreedor. 2º Importe exacto de la obligación. 3º Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.
		Material - Antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación se verificará materialmente la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones. - La intervención de la comprobación material se realizará por el representante designado por el IGAE. - Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General, la designación de representante, para su asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, cuando el importe de esta sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del IVA o impuesto equivalente, con una antelación de 30 días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto del contrato o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total de la inversión. Si la solicitud se refiere a recepciones que deban efectuarse fuera de España, el plazo será de 45 días hábiles. - Cuando de conformidad con los documentos que rijan la ejecución de la inversión, se prevea la existencia de entregas parciales, los plazos anteriores se contarán tomando como referencia la fecha de recepción prevista para la primera entrega o prestación a ejecutarse. En este supuesto, se tramitará una única solicitud comprensiva del importe total de inversión, esto es, el que derive de la totalidad de las entregas parciales previstas.

Fases de la función interventora *(continuación)*	**Intervención formal de la ordenación del pago**	La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida a la Intervención para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra el Tesoro Público. Dicha intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición de fondos del Tesoro Público.
	Intervención material del pago	La intervención material del pago es la facultad que compete a la Intervención para verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido.
Omisión de la intervención		- Si el Interventor al conocer de un expediente observarán alguna de las omisiones indicadas en el punto anterior, lo manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta. - Convalidar el expediente en el que se ha omitido la función interventora es competencia atribuida al Consejo de Ministros y su acuerdo favorable no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiere lugar.

5. El control financiero permanente

Concepto	El art. 157 LGP establece que el control financiero permanente se ejercerá en los órganos y entidades establecidos en el artículo siguiente y tendrá por objeto la verificación de una forma continua realizada a través de la correspondiente intervención delegada, de la situación y el funcionamiento de las entidades del sector público estatal en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera y en particular al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero.
Ámbito	a) La Administración General del Estado. b) Los organismos autónomos. c) Las entidades públicas empresariales. d) Las autoridades administrativas independientes, salvo que su legislación específica disponga lo contrario. e) Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. f) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, cuando se hallen inmersas en alguno de los supuestos del art. 100 TRLGSS. g) Los organismos y entidades estatales de Derecho público del art. 2.2.i) LGP, salvo que su legislación específica disponga lo contrario. *El Consejo de Ministros podrá acordar, a propuesta del Ministerio competente en Hacienda y a iniciativa de la IGAE, que en determinadas entidades públicas empresariales y organismos y entidades del art. 2.2.i) LGP, el control financiero permanente se sustituya por las actuaciones de auditoría pública que se establezcan en el Plan Anual de Auditorías.*

CONTENIDO	a) Verificación del cumplimiento de la normativa. b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados. c) Informe sobre la propuesta de distribución de resultados a que se refiere el art. 129 LGP. d) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. e) Las actuaciones previstas en la LGP y atribuidas a las Intervenciones Delegadas. f) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquellas. g) En los departamentos ministeriales y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente las operaciones derivadas de su actividad. La IGAE establecerá el procedimiento, alcance y periodicidad de las actuaciones a desarrollar. *Las actuaciones de control financiero permanente a efectuar en cada ejercicio y el alcance específico fijado para las mismas se determinará en el **plan anual de control financiero** permanente elaborado por la IGAE, que podrá ser modificado cuando se produzcan circunstancias que lo justifiquen.*
INFORMES	- Anualmente se elaborará un informe comprensivo de los resultados de las actuaciones de control financiero permanente realizadas durante el ejercicio. - Los restantes informes establecidos se desarrollarán de acuerdo con las normas que la IGAE apruebe.
PLANES DE ACCIÓN	Cada departamento ministerial elaborará un Plan de Acción que determine las medidas concretas a adoptar para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos relevantes que se pongan de manifiesto en los informes de control financiero permanente elaborados por la IGAE, relativos tanto a la gestión del propio departamento como a la de los organismos y entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela. El Plan de Acción se elaborará y se remitirá a la IGAE en el plazo de 3 meses desde que el titular del departamento ministerial reciba la remisión de los informes de control financiero permanente y contendrá las medidas adoptadas por el departamento, en el ámbito de sus competencias, para corregir las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se hayan puesto de manifiesto en los informes remitidos por la IGAE y, en su caso, el calendario de actuaciones pendientes de realizar para completar las medidas adoptadas. El departamento deberá realizar el seguimiento de la puesta en marcha de estas actuaciones pendientes e informar a la IGAE de su efectiva implantación.

6. Auditoría pública

Concepto	La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público estatal, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la IGAE.
Ámbito	La auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el plan anual de auditorías a que se refiere el art. 165 LGP, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público estatal, sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la función interventora y del control financiero permanente, y de las actuaciones sometidas al ejercicio de la auditoría privada de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, impuestas a las sociedades mercantiles estatales por la legislación mercantil.
Formas	- La **auditoría de regularidad contable**, consistente en la revisión y verificación de la información y documentación contable. - La **auditoría de cumplimiento**, cuyo objeto consiste en la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación. - La auditoría operativa, que constituye el examen sistemático y objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquellas. La Intervención General podrá determinar la realización de auditorías en las que se combinen objetivos de auditoría de regularidad contable, de cumplimiento y operativa.
Plan anual	La IGAE elaborará anualmente un plan de auditorías en el que se incluirán las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio, tanto las que corresponda desarrollar directamente a dicho centro, como aquellas cuya ejecución deba llevarse a cabo a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo, el Plan anual de auditorías incluirá las actuaciones correspondientes a ayudas y subvenciones públicas. La IGAE, podrá modificar las auditorías previstas inicialmente en el plan anual cuando existan circunstancias que lo justifiquen.
Informes	- Los resultados de cada actuación de auditoría pública se reflejarán en informes escritos de acuerdo con las normas que la IGAE apruebe. - En todo caso, los informes se remitirán al titular del organismo o entidad controlada, a la persona titular del Ministerio competente en Hacienda y al del departamento del que dependa o al que esté adscrito el órgano o entidad controlada. - Los informes de auditoría de cuentas anuales se rendirán en todo caso al Tribunal de Cuentas junto con las cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido en la LGP. - Anualmente la IGAE remitirá al Consejo de Ministros, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido, un informe resumen de las auditorías de cuentas anuales realizadas, en los que se reflejarán las salvedades contenidas en dichos informes y se dará información sobre las medidas adoptadas por los órganos gestores para solventar las salvedades puestas de manifiesto en ejercicios anteriores.

7. El control externo del Tribunal de Cuentas

<table>
<tr><td>NATURALEZA</td><td colspan="3">- El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado así como del sector público.
- Es un órgano constitucional, regulado en el art. 136 de la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo.
- Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- Sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad que los jueces, estando sometidos a las mismas incompatibilidades.
- Son órganos del Tribunal de Cuentas: el Presidente , el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización, la Sección de Enjuiciamiento, los Consejeros de Cuentas, las Fiscalías y la Secretaría General.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FUNCIONES</td><td rowspan="2">FISCALIZADORA</td><td>PARTICULAR</td><td>- Contratos.
- Variaciones patrimoniales.
- Modificaciones de créditos.</td></tr>
<tr><td>GENERAL</td><td>- Examen y comprobación de la Cuenta General del Estado dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que la haya recibido. El pleno, oído el Fiscal, dictará la declaración definitiva que le merezca para elevarla a las Cámaras con la oportuna propuesta, dando traslado al Gobierno.
- Elaboración de un informe o memoria anual que se remitirá a las Cortes Generales en el que hará constar cuantas infracciones, abusos o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la responsabilidad en que, a su juicio, se hubiera incurrido. Así mismo propondrá las medidas a adoptar. Dicho informe comprenderá el análisis de la Cuenta General del Estado y de las demás del Sector Público.
- Idéntico informe será remitido a las Asambleas Legislativas de las CC.AA. para el control económico-presupuestario de su actividad financiera.</td></tr>
<tr><td>ENJUICIAMIENTO</td><td colspan="2">- Como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren o utilicen caudales públicos. Esta jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena.
- Su objeto es el conocimiento de la responsabilidad contable que surge por haber incurrido en alcance o malversación en la administración de fondos públicos.
• Alcance: saldo deudor injustificado de una cuenta , la ausencia de numerario.
• Malversación: sustracción o aplicación en usos propios de fondos públicos, así como el consentimiento para que se realice.
- La responsabilidad puede ser:
• Directa: para quienes hayan ejecutado los hechos, quienes hayan inducido o forzado y quienes hayan participado posteriormente para ocultarlos
• Subsidiaria: para quienes por negligencia o demora en el cumplimento de las obligaciones atribuidas hayan dado ocasión a que los causales públicos resulten menoscabados.
- La jurisdicción contable es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal.</td></tr>
</table>